RESUMÉ — Odměny správců a náhrada nákladů plátce mzdy

485/2000 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2022.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví odměnu a náhrady správců závodu a nemovitosti a paušál plátce mzdy.

Zásady a nosné koncepty: Zákonné ustanovení správce, vazba na činnost a účelnost nákladů.

Systematika: Odměna, její zvláštní určení a hotové výdaje.

Subjekty a objekty: Ustanovený správce, soud a osoby nesoucí náklady.

Postavení v právním systému: Podzákonná ministerská vyhláška. Provádí zákonné zmocnění a nesmí měnit zákonné podmínky nebo založit pravomoc bez opory v zákoně.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Vyhláška č. 485/2000 Sb. navazuje na OSŘ č. 99/1963 Sb. Nesmí být zaměněna s odměnou insolvenčního správce podle č. 313/2007 Sb.; rozhoduje zákonný druh správy.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 2–4c: Prodej závodu váže odměnu správce na zjištěnou cenu a pásmové sazby, nejméně 45 000 Kč. Při správě nemovitosti se měsíční odměna odvozuje od příjmového základu, činí 10 %, nejméně 5 000 Kč. Více správců sdílí odměnu podle rozsahu činnosti; účelné hotové výdaje se nahrazují zvlášť.

§ 4d–4e: Plátci mzdy náleží podle dodaného znění paušál 50 Kč za rozhodný kalendářní měsíc a povinného, nejvýše třetina sražené částky po předepsaném zaokrouhlení.

Podklad: 485-2000-Sb vyhlaska o vysi odmenach spravcu.pdf • 2 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Výjimka z hranice 15 %: U krátkého podkladu by 15 % nepokrylo požadovaný úvod a zásadní pravidlo.

Rozsah: 258 slov resumé včetně úvodu z 617 slov vyčištěného podkladu (41,82 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.